



P U T U S A N

Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ADRI FAHLEVI HRP ALIAS DEDEK**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 19/5 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Juang 45 Kelurahan Ujung Bandar
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN ALIAS ALWI**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 22/12 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cendana Atas Kelurahan Cendana
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa II. ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.



3. Menyatakan Terdakwa I. ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa II. ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa II. ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto.
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong.
 - 1 (satu) helai tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FAZZIO dengan nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih..Dirampas untuk Negara;
6. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwan dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-139/RP.RAP/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI pada hari Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Selatan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukara, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK mengajak Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Lalu Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI meminjam sepeda motor Milik Sdri. EVI dengan alasan keluar sebentar. Lalu sekira pukul 13.30 Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI pergi dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha FAZZIO dengan nomor Polisi BK 5459 YBR Warna putih menuju tempat penjualan Narkotika Jenis Sabu milik Sdr. AMAR yang terletak di Perkebunan Sawit di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan tempat biasa Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI membeli Narkotika Jenis Sabu.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI bertemu dengan Sdr. AMAR serta melakukan transaksi Narkotika yang mana Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa ALWI HIDAYAT



NAINGGOLAN Alias ALWI membeli Narkotika Jenis Sabu dengan harga Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang mana Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK menyerahkan uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan disaksikan oleh Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI, lalu Sdr. AMAR menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Sdr. AMAR memberikan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram yang dibalut dengan tissue berwarna putih kepada Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK yang disaksikan oleh Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI.

Bahwa kemudian Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI pergi menuju sepeda motor dan Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK memasukkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang dibalut oleh tissue berwarna putih berisi Narkotika jenis sabu ke dalam dompet berwarna merah yang mana di dalamnya ada 2 (dua) buah plastic klip kosong serta memasukkan dompet berwarna merah tersebut ke dalam Dashboard depan sebelah kanan sepeda motor. Kemudian Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI berada diboncengan. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB ketika Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI melintas di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, dihadap oleh Saksi W.F. SITUMORANG, Saksi P. SIMANJUNTAK, dan Saksi R.S. HASIBUAN yang merupakan Polisi dengan berpakaian Preman. Kemudian Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK menghentikan sepeda motornya serta membuang dompet berwarna merah yang berwarna merah tersebut ke jalan aspal, namun hal tersebut dilihat oleh Saksi W.F. SITUMORANG, Saksi P. SIMANJUNTAK, dan Saksi R.S. HASIBUAN yang merupakan Polisi. Lalu Saksi W.F. SITUMORANG, Saksi P. SIMANJUNTAK, dan Saksi R.S. HASIBUAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI beserta dompet berwarna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih, 2 (dua) buah plastic klip kosong beserta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha FAZZIO dengan nomor polisi BK 5459 YBR berwarna putih.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1729/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DEBORA . HUTAGAOL,S.Si., M. Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram POSTITIF METAMFETAMINA.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 133/03.10102/2023 yang ditandatangani oleh AGUS ALEXANDER YEREMIA selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian cabang Rantauprapat menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu memiliki Berat Bruto 1.47 Gram dan Berat Netto 1.17 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI pada hari Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023 bertempat di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 10.00 WIB Saksi W.F. SITUMORANG, Saksi P. SIMANJUNTAK, dan Saksi R.S. HASIBUAN yang merupakan Polisi mendapat informasi bahwa di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu terdapat orang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Merk Yamaha FAZZIO warna putih membawa Narkotika jenis Sabu. Lalu atas informasi itu Saksi W.F. SITUMORANG, Saksi P. SIMANJUNTAK, dan Saksi R.S. HASIBUAN yang merupakan Polisi melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi W.F. SITUMORANG, Saksi P. SIMANJUNTAK, dan Saksi R.S. HASIBUAN yang merupakan Polisi melakukan pengintaian di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Lalu sekira pukul 14.30 WIB Saksi W.F. SITUMORANG, Saksi P. SIMANJUNTAK, dan Saksi R.S. HASIBUAN melihat 2 (dua) orang laki – laki yang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha FAZZIO dengan nomor polisi BK 5459 YBR Warna Putih yang bernama Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI. Kemudian Saksi W.F. SITUMORANG, Saksi P. SIMANJUNTAK, dan Saksi R.S. HASIBUAN langsung memberhentikan sepeda motor tersebut. Lalu Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK mengambil dompet berwarna merah lalu membuang dompet tersebut di jalan aspal dengan menggunakan tangan kanannya. Selanjutnya Saksi W.F. SITUMORANG, Saksi P. SIMANJUNTAK, dan Saksi R.S. HASIBUAN langsung mengamankan Terdakwa ADRI FAHLEVI HRP Alias DEDEK dan Terdakwa ALWI HIDAYAT NAINGGOLAN Alias ALWI beserta dompet berwarna merah. Kemudian Saksi W.F. SITUMORANG, Saksi P. SIMANJUNTAK, dan Saksi R.S. HASIBUAN membuka dompet merah tersebut lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih dan 2 (dua) buah plastic klip kosong.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 133/03.10102/2023 yang ditandatangani oleh AGUS ALEXANDER YEREMIA selaku Kepala Unit Pelayanan Nasabah PT Pegadaian cabang Rantauprapat menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu memiliki Berat Bruto 1.47 Gram dan Berat Netto 1.17 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1729/NNF/2023 yang ditandatangani oleh DEBORA . HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan R. FANI MIRANDA, S.T. selaku Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa 1



(satu) bungkus plastic klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,17 (satu koma tujuh belas) Gram POSTITIF METAMFETAMINA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi W.F. Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi R.S. Hasibuan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan diatas aspal atau diatas jalan disamping Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu diakui Para Terdakwa adalah milik Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih diakui Para Terdakwa adalah milik seorang perempuan yang bernama Evi;

- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi R.S. Hasibuan yang merupakan Polisi mendapat informasi bahwa di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu terdapat orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio warna putih membawa Narkoba jenis sabu, lalu atas informasi itu Saksi bersama Saksi R.S. Hasibuan langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi R.S. Hasibuan melakukan pengintaian di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama Saksi R.S. Hasibuan melihat 2 (dua) orang laki – laki yang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan nomor polisi BK 5459 YBR warna putih yang bernama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek dan Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi, lalu Saksi bersama Saksi R.S. Hasibuan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek mengambil dompet berwarna merah lalu membuang dompet tersebut di jalan aspal dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Saksi bersama Saksi R.S. Hasibuan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta dompet berwarna merah, kemudian Saksi bersama Saksi R.S. Hasibuan membuka dompet merah tersebut lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih dan 2 (dua) buah plastik klip kosong, kemudian Saksi bersama Saksi R.S. Hasibuan melakukan interogasi lisan terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Amar dengan cara membeli lalu Para Terdakwa menunjukkan keberadaan Amar sudah tidak ada dilokasi sehingga Saksi bersama Saksi R.S. Hasibuan membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi R.S. Hasibuan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi W.F. Situmorang (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan diatas aspal atau diatas jalan disamping Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa narkoba jenis sabu diakui Para Terdakwa adalah milik Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek;



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih diakui Para Terdakwa adalah milik seorang perempuan yang bernama Evi;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 10.00 WIB Saksi bersama Saksi W.F. Situmorang yang merupakan Polisi mendapat informasi bahwa di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu terdapat orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio warna putih membawa Narkotika jenis sabu, lalu atas informasi itu Saksi bersama Saksi W.F. Situmorang langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi bersama Saksi W.F. Situmorang melakukan pengintaian di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama Saksi W.F. Situmorang melihat 2 (dua) orang laki – laki yang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan nomor polisi BK 5459 YBR warna putih yang bernama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek dan Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi, lalu Saksi bersama Saksi W.F. Situmorang langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek mengambil dompet berwarna merah lalu membuang dompet tersebut di jalan aspal dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Saksi bersama Saksi W.F. Situmorang langsung mengamankan Para Terdakwa beserta dompet berwarna merah, kemudian Saksi bersama Saksi W.F. Situmorang membuka dompet merah tersebut lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih dan 2 (dua) buah plastik klip kosong, kemudian Saksi bersama Saksi W.F. Situmorang melakukan interogasi lisan terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Amar dengan cara membeli lalu Para Terdakwa menunjukkan keberadaan Amar sudah tidak ada dilokasi sehingga Saksi bersama Saksi W.F. Situmorang membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan diatas aspal atau diatas jalan disamping Terdakwa bersama Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bersama Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi peroleh dari Amar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Perkebunan Sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih tersebut adalah milik seorang perempuan yang bernama Evi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi, Terdakwa bersama Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan diatas aspal atau diatas jalan disamping Terdakwa bersama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa bersama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek yang Terdakwa bersama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek peroleh dari Amar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Perkebunan Sawit yang terletak di

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Aek Riung Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih tersebut adalah milik seorang perempuan yang bernama Evi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek, Terdakwa bersama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 133/03.10102/2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada tanggal 18 Maret 2023. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram dan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1729/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih;
- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan diatas aspal atau diatas jalan disamping Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 10.00 WIB Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan yang merupakan Polisi mendapat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



informasi bahwa di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu terdapat orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio warna putih membawa Narkotika jenis sabu, lalu atas informasi itu Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan melakukan pengintaian di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 14.30 WIB Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan melihat 2 (dua) orang laki – laki yang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan nomor polisi BK 5459 YBR warna putih yang bernama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek dan Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi, lalu Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek mengambil dompet berwarna merah lalu membuang dompet tersebut di jalan aspal dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta dompet berwarna merah, kemudian Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan membuka dompet merah tersebut lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih dan 2 (dua) buah plastik klip kosong, kemudian Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan melakukan interogasi lisan terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Amar dengan cara membeli lalu Para Terdakwa menunjukkan keberadaan Amar sudah tidak ada dilokasi sehingga Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek yang Para Terdakwa peroleh dari Amar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Perkebunan Sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih adalah milik seorang perempuan yang bernama Evi;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek dan Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarka uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ‘tanpa hak dan melawan hukum’ diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 133/03.10102/2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada tanggal 18 Maret 2023. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram dan berat netto 1,17



(satu koma satu tujuh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1729/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat keyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Para Terdakwa dalam serangkaian

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena narkotika jenis sabu dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih yang dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan diatas aspal atau diatas jalan disamping Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek yang Para Terdakwa peroleh dari Amar pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Perkebunan Sawit yang terletak di Lingkungan Aek Riung Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana maksud dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan dan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba walaupun pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto ditemukan diatas aspal atau diatas jalan disamping Para Terdakwa yang diperoleh Para Terdakwa dengan cara dibeli dari Amar akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Para Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto ditemukan diatas aspal atau diatas jalan disamping Para Terdakwa menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan



penangkapan terhadap Para Terdakwa karena narkotika jenis sabu dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) helai tisu warna putih, 1 (satu) buah dompet warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih yang dimana posisi barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang dibalut dengan 1 (satu) helai tisu warna putih dan 2 (dua) buah plastik klip kosong yang ditemukan diatas aspal atau diatas jalan disamping Para Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih adalah kendaraan yang digunakan Para Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 pukul 10.00 WIB Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan yang merupakan Polisi mendapat informasi bahwa di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu terdapat orang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio warna putih membawa Narkotika jenis sabu, lalu atas informasi itu Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan langsung melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan melakukan pengintaian di Lingkungan Aek Riung Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu sekira pukul 14.30 WIB Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan melihat 2 (dua) orang laki – laki yang melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan nomor polisi BK 5459 YBR warna putih yang bernama Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek dan Terdakwa II. Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi, lalu Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek mengambil dompet berwarna merah lalu membuang dompet tersebut di jalan aspal dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan langsung mengamankan Para Terdakwa beserta dompet berwarna merah, kemudian Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



membuka dompet merah tersebut lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan tissue berwarna putih dan 2 (dua) buah plastik klip kosong, kemudian Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan melakukan interogasi lisan terhadap Para Terdakwa yang dimana Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Amar dengan cara membeli lalu Para Terdakwa menunjukkan keberadaan Amar sudah tidak ada dilokasi sehingga Saksi W.F. Situmorang bersama Saksi R.S. Hasibuan membawa Para Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 133/03.10102/2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Rantau Prapat pada tanggal 18 Maret 2023. Adapun hasil penimbangan dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan adalah sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram dan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1729/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. Selaku Wakabid LabFor Polda Sumut, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram milik Para Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto ditemukan diatas aspal atau diatas jalan disamping Para Terdakwa dan dipersidangan Para Terdakwa menerangkan memperoleh Narkotika jenis sabu dari Amar dengan cara dibeli adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana hasil laboratorium yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah korban dari peredaran narkotika jenis sabu tetapi terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan Para Terdakwa atas kepemilikan terhadap narkotika jenis sabu yaitu ditemukan diatas aspal atau diatas jalan disamping Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa sudah saling kenal satu sama lain terbukti dari fakta dipersidangan ketika Para Terdakwa menjelaskan narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa itu dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat dengan demikian maka unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip kosong, 1 (satu) helai tisu warna putih dan 1 (satu) buah dompet warna merah adalah merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih adalah



sarana yang berhubungan dengan kejahatan dan dipersidangan tidak terungkap siapa pemiliknya namun oleh karena masih bernilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. **Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek** dan Terdakwa II. **Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Adri Fahlevi Hrp Alias Dedek** dan Terdakwa II. **Alwi Hidayat Nainggolan Alias Alwi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram netto;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fazzio dengan Nomor Polisi BK 5459 YBR warna putih;

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Basrief Aryanda, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)